



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000837914

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0020165-33.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante SILVIO CEZAR RAMIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.

São Paulo, 26 de outubro de 2017.

MACHADO DE ANDRADE
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação nº 0020165-33.2015.8.26.0361

Apelante: Silvio Cezar Ramires

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Mogi das Cruzes

Voto nº 38.895

Art. 129, par. 9º, e art. 147, caput, ambos do CP – Autoria e materialidade demonstradas – Réu que agrediu e ameaçou de morte, sua ex-companheira, não restando configurada a legítima defesa.

Penas corretamente fixadas.

Recurso não provido.

A r. sentença de fls. 107/109, cujo relatório ora se complementa, condenou **SILVIO CEZAR RAMIRES** à pena de 4 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 129, par. 9º e art. 147, ambos do Código Penal. Presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, foi concedido o *sursis*, pelo prazo de 2 anos, mediante as condições previstas no art. 78, par. 2º, “a”, “b” e “c”, do Código Penal, sem prejuízo das demais condições impostas pelo Juízo da Execução Penal.

Inconformado com a condenação, recorre o sentenciado, pleiteando absolvição, com fundamento na fragilidade da prova acusatória (fls. 135/138).

Contra-arrazoado o recurso (fls. 142/144), a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (fls. 151/153).

É o relatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 4/6), pelo laudo de exame de corpo de delito (fl. 17) e pela prova oral.

A autoria é certa.

O apelante, em ambas as vezes em que foi ouvido, negou as acusações. Na polícia, disse que a vítima tentou chutá-lo, mas, como desviou, ela atingiu sua moto e machucou o joelho. Asseverou que a ofendida partiu para cima do interrogado e que ele a segurou. Negou tê-la ameaçado (fl. 30). Em Juízo, a versão apresentada foi outra. Contou que Ivanete partiu para cima dele com uma vassoura e que a empurrou para se defender (mídia digital).

Suas escusas não encontram respaldo na prova acusatória e, portanto, devem ser rechaçadas.

A vítima Ivanete Imaculada da Silva Ito declarou que, por ocasião dos fatos, o réu ficou nervoso e a agrediu, segurou-a fortemente pelo pescoço, jogando-a no chão. Foi chutada duas vezes na perna, bem como ameaçada de morte. Ficou machucada (fl. 9 e mídia digital).

O laudo de fl. 17 constatou que a vítima sofreu lesões de natureza leve.

Ora, não há dúvidas que o réu é o autor dos delitos, narrados na denúncia, uma vez que causou lesões de natureza leve em sua ex-companheira, bem como a ameaçou de morte, causando-lhe grande temor.

As palavras da vítima não podem ser desconsideradas eis que corroboradas com as provas dos autos.

Como se vê, não restou configurada a legítima defesa, uma vez que a agressão foi iniciada pelo acusado.

A absolvição, portanto, é meta impossível de ser alcançada.

O réu não se insurgiu quanto às penas. Verifico que as reprimendas foram dosadas com critério e se afiguram suficientes para a reprovação e prevenção do crime, razão pela qual, restam mantidas.

Foi fixado o regime aberto.

Nos termos do art. 5º da Lei Maria da Penha, configura violência doméstica qualquer ação ou omissão contra a mulher baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Em se tratando de crime de lesão corporal leve, o acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, foi concedido o *sursis*, pelo prazo de 2 anos, mediante as condições previstas no art. 78, par. 2º, letras “a”, “b” e “c”, do Código Penal, sem prejuízo das demais condições impostas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Des. Antonio Carlos **Machado de Andrade**
Relator